



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 65 DEL
09/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONALE PER INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DALLA SOCIETA' EAV S.R.L. IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE LITTO. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 707 DEL
09/12/2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **nove**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 80/2025 recante oggetto *“Incarico legale per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla società EAV S.r.l. avverso la sentenza n. 8383/2024 innanzi la Corte di Appello di Napoli. Provvedimenti”*;

Preso atto che con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 28.03.2025 al difensore costituito del Comune di Avella, la società EAV S.r.l., in p.l.r.p.t., ha proposto gravame avverso la sentenza n. 8383/2024 resa dal Tribunale Civile di Napoli nel giudizio civile R.G. n. 9647/2020;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 61/2025 – R.G. n. 656/2025 con oggetto *“Incarico legale per il giudizio di appello innanzi la Corte di Appello di Napoli proposto dalla società EAV S.r.l. avverso la sentenza n. 8383/2024 resa dal Tribunale Civile di Napoli. Esecuzione deliberazione di G.C. n. 80/2025. Provvedimenti”*, dove si autorizzava l'emissione di fatturazione in acconto delle spettanze professionali concordate;

Vista la fatturazione elettronica progressivo documento n. FPA 6/25 pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13572 del 06.12.2025;

Dato atto che è stato acquisito il seguente numero di CIG B9228BE764, tramite la piattaforma PCP;

Ritenuto dovere asseverare la correttezza e regolarità della documentazione fiscale, attestando l'inesistenza di motivi ostativi alla liquidazione e pagamento degli importi fatturati, sulla base delle prestazioni e condizioni tecnico economiche dedotte in contratto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre il pagamento dei compensi professionali in favore dell'Avv. Emanuele LITTO per la somma complessiva di acconto pari ad €. 2.392,00, (somma già comprensiva di oneri come per legge) in virtù dell'incarico legale di costituzione nel giudizio R.G. n. 1410/2025 proposto dalla società EAV S.r.l., in p.l.r.p.t., innanzi la Corte di Appello di Napoli;
2. Liquidare i compensi professionali in favore dell'Avv. Emanuele LITTO nella somma complessiva di euro €. 2.392,00, (somma già comprensiva di oneri come per legge) in virtù di giusta fatturazione elettronica recante n. FPA 6/25 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 13572 del 06.12.2025 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), con imputazione a valere sul capitolo n. 124, impegno contabile n. 535 del vigente bilancio pluriennale armonizzato 2025/2027, corrente annualità;
3. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG: B9228BE764;
4. Dare altresì atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 09/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: appello avverso sentenza n. 8383/2024 del tribunale di Avellino presso la corte di appello di Napoli presentato da RAV srl

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** SPESE PER SERVIZI LEGALI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
535	€ 6.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** LITTO EMANUELE - **Progressivo Fornitore:** 3423**Codice Fiscale:** LTTMNL75H28F839G **P.Iva:** 02683500645**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1255	2.392,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

LITTO EMANUELE

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1222, e vi rimarrà fino al 24/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 707 del 09/12/2025;

Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONALE PER INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DALLA SOCIETA' EAV S.R.L. IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE LITTO. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 09/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento